

통 보

제 목 인권영향평가 실시 및 인권침해 구제절차 운영 부적정

관 계 부 서 △△△△△△△단

조 치 부 서 △△△△△△△단

내 용

1. 업무 개요

△△△△△△△단은 공사 「인권경영규정」에 따라 인권경영 담당부서로서 인권 경영 체계를 구축하고 인권영향평가 실시 및 인권침해 구제 절차를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

국가인권위원회는 공공기관 인권경영 실행을 지원하고, 인권경영의 제도적 기반 강화를 위하여 공공기관에 대해 「공공기관 인권경영 매뉴얼」을 활용하여 인권경영을 실행하도록 권고(2018. 8. 9.)하였다.

따라서 △△△△△△△단은 「공공기관 인권경영 매뉴얼」에 따라 공사에 잠재할 수도 있는 인권 리스크를 진단하기 위해 인권영향평가를 실시하여야 하며 인권 침해 행위 발생 시 피해자를 보호하고 구제하기 위한 절차¹⁾를 마련해야 한다.

이에 인권영향평가는 공사의 인권 위험요소를 사전에 파악하기 위한 것이므로 인권침해의 발생 여부 및 현황 등을 실질적으로 파악할 수 있는 지표를 통해 평가가 이루어져야 하며, 구제제도는 침해행위의 유형과 경중에 따른 신속하고 효과적인 처리가 가능하도록 절차가 마련되어야 한다.

1) 인권침해 고충에 대한 진정을 접수하고 조사하여 분쟁을 해결하고 피해자 보호 및 권리를 회복시키는 절차를 말하며, 인권 침해구제위원회(가칭), 인권 옴부즈만, 인권침해구제(신고·상담)센터 등 기관 내부에 적합한 형태로 도입할 필요가 있음

3. 감사결과 확인된 문제

△△△△△△△단은 「공공기관 인권경영 매뉴얼」의 체크리스트를 바탕으로 총 ××개 분야 ××개 항목 ×××개 지표에 대해 20××.××.××.부터 20××.××.××.까지 ‘기관운영 인권영향평가’를 실시하였으나, 체크리스트 지표가 인권침해 현황이 아닌 인권경영체계 구축 및 관련 제도의 도입 여부 위주로만 평가하도록 되어 있어 실질적인 인권침해의 발생 가능성을 파악하기에는 한계가 있다. 예컨대 인권영향평가 [분야 11.1] 갑질 근절 항목의 경우 아래 [표]와 같이 관련 사규 마련, 갑질 예방교육 실시 등 지표가 인권경영의 제도화 여부만 확인하고 있다.

[표] 공사 인권영향평가 체크리스트(갑질 근절 관련)

지 표	진단결과				
	예	보완필요	아니요	정보없음	해당없음
164	기관은 갑질 근절을 위하여 관련 사규(규정, 강령, 규칙 등)를 마련했다.	○			
165	갑질 행위 예방을 위해 매년 1회 이상 교육을 실시한다.	○			
166	갑질 행위 실태파악을 위해 내·외부 이해관계자를 대상으로 정기적으로 의견청취를 실시한다.	○			
167	기관은 임직원이 고객으로 부터 폭언, 폭행 등의 건강장해를 겪지 않도록 예방조치를 마련하고 있다.	○			
168	갑질 행위 발생 시 피해자 불이익 처우금지, 2차 피해방지, 피해자 적응지원, 분리조치 등의 피해자 보호대책을 마련했다.	○			

또한 실제 인권침해행위가 발생하였을 때 사안의 유형과 경중에 따라 즉각적인 대응이 필요한 경우에는 신고센터 또는 상담센터에서 신속하게 처리를 하고 침해행위가 중대한 경우는 인권경영위원회의 심의를 통해 구제하는 것이 효과적인데도 공사 「인권경영규정」에는 구제기구로 별도의 신고센터나 상담센터를 두지 않고 인권경영위원회를 통해서만 조사·심의 및 결정을 하도록 하고 있어

구제의 신속성 및 실효성이 높지 않다.

관계부서 의견 및 검토결과 △△△△△△△단은 감사결과를 수용하면서 유관
부서와 협조하여 인권 리스크를 실질적으로 파악할 수 있는 지표를 개발하고,
인권침해 신고센터 운영 등 인권침해의 유형과 경중에 따라 구제제도의 실효성을
제고할 수 있도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △△△△△△△단장은

- ① 공사에 내재할 수 있는 인권 리스크를 실질적으로 파악할 수 있도록 인권영향
평가 체크리스트 지표를 개발하시기 바라며,
- ② 인권침해 행위에 대한 구제의 신속성 및 실효성을 높일 수 있도록 신고·상담
센터를 신설하는 등 구제절차를 개선하시기 바랍니다. (통보)